ARTÍCULO · COMPLIANCE

¿Quién vigila a quienes asesoran?

El desafío del compliance en los bufetes de abogados

28 de octubre de 2026

RESUMEN

A partir de las sanciones informadas en octubre de 2026 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra un bufete con presencia en Panamá y Grecia, el artículo sostiene que la regularidad formal de una operación no basta para conocer quién la controla ni cuál es su finalidad económica. En consecuencia, plantea que los sistemas de cumplimiento deben extender su evaluación a los asesores profesionales mediante una debida diligencia sustantiva, continua e independiente.

PALABRAS CLAVE compliance · debida diligencia · beneficiario final · bufetes de abogados · sanciones internacionales

CONTENIDO

1. Introducción
2. Desarrollo
- **2.1.** El caso Karnakis and Karnakis
- **2.2.** Cuando la legalidad formal deja de ser suficiente
- **2.3.** El conocimiento jurídico y la necesidad de una supervisión reforzada
- **2.4.** La debida diligencia como análisis sustantivo y continuo
- **2.5.** La independencia de la función de cumplimiento
- **2.6.** La presión comercial y la eficacia real de los controles
- **2.7.** Lecciones para las empresas peruanas

3. Conclusiones
Referencias

I. Introducción

El caso de un estudio jurídico sancionado por los Estados Unidos pone de relieve una cuestión que excede el ámbito estrictamente legal y alcanza directamente a la eficacia de los sistemas de cumplimiento. La verificación de contratos, registros societarios, poderes y demás documentos constituye una condición necesaria para evaluar una relación profesional, aunque resulta insuficiente cuando no se examinan la estructura económica de la operación, la identidad de quienes ejercen el control efectivo, las decisiones adoptadas y los intereses que se encuentran detrás de ellas. Desde esta perspectiva, el compliance no debe limitarse a confirmar la regularidad formal de la documentación, sino que debe permitir comprender la operación en su conjunto y valorar los riesgos que pueden derivarse de ella.

A partir de este caso, el presente artículo examina los límites de la legalidad formal, la función del conocimiento jurídico en el diseño de estructuras societarias, la debida diligencia como análisis sustantivo y continuo, la

independencia de la función de cumplimiento y la tensión entre la presión comercial y la eficacia de los controles, para finalmente extraer algunas lecciones aplicables a las empresas peruanas.

2. Desarrollo

2.1. El caso Karnakis and Karnakis

El 21 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó la imposición de sanciones contra Karnakis and Karnakis, bufete de abogados con presencia en Panamá y Grecia, al que atribuyó haber prestado apoyo durante varios años a determinadas actividades vinculadas con el transporte marítimo ilícito iraní en el marco de la denominada Operation Economic Outcast. De acuerdo con la comunicación oficial, el estudio jurídico habría participado en la constitución y el registro de empresas navieras relacionadas con el transporte de productos iraníes sujetos a sanciones, entre ellos petróleo, gas licuado de petróleo, acero y productos petroquímicos, además de prestar servicios corporativos a compañías vinculadas con esas actividades.

La autoridad estadounidense sostuvo, asimismo, que algunos integrantes del bufete actuaban como directores u oficiales de empresas registradas por la propia firma y que dicha intervención habría contribuido a ocultar la identidad de los beneficiarios finales de determinadas estructuras societarias. Estas afirmaciones corresponden a los fundamentos administrativos expuestos por el Gobierno de los Estados Unidos para adoptar las designaciones comunicadas y deben entenderse dentro de ese contexto, sin atribuirles el alcance de una sentencia judicial que hubiera declarado acreditados todos los hechos señalados.

2.2. Cuando la legalidad formal deja de ser suficiente

En el ámbito empresarial suele asumirse que una operación es legítima cuando cuenta con sociedades válidamente constituidas, representantes inscritos, contratos vigentes y documentación en regla. Sin embargo, el cumplimiento de dichas formalidades no garantiza por sí solo la transparencia de la relación ni permite determinar necesariamente quién ejerce el control, quién obtiene los beneficios o cuál es la finalidad económica perseguida. La seguridad jurídica que proporciona una estructura formalmente válida debe complementarse, por tanto, con una evaluación sustantiva que permita conocer la realidad económica y operativa que la sustenta.

> *El compliance no debe limitarse a confirmar la regularidad formal de la documentación, sino que debe permitir comprender la operación en su conjunto.*

Con independencia de la controversia concreta, el caso evidencia que una sociedad puede encontrarse formalmente constituida y contar con representantes debidamente inscritos sin que ello asegure la transparencia de su finalidad económica ni la adecuada evaluación de los riesgos asociados con sus operaciones. Esta consideración resulta especialmente importante cuando intervienen estudios jurídicos, pues su actividad no se agota en la interpretación normativa o en la defensa de intereses, sino que puede comprender la constitución de sociedades, el diseño de estructuras corporativas y la administración de relaciones empresariales desarrolladas en distintas jurisdicciones.

2.3. El conocimiento jurídico y la necesidad de una supervisión reforzada

Los bufetes de abogados desempeñan una función indispensable para el funcionamiento de los mercados, dado que proporcionan asesoramiento especializado, estructuran negocios y contribuyen a dotar de seguridad jurídica a las operaciones. No obstante, la relevancia de su intervención aumenta cuando la relación comprende múltiples

sociedades, representantes, intermediarios y jurisdicciones, especialmente si la estructura empleada dificulta identificar a las personas que ejercen el control efectivo o reciben los beneficios económicos.

En ese escenario, el conocimiento jurídico puede fortalecer la transparencia y facilitar el desarrollo legítimo de las actividades empresariales, aunque también puede utilizarse para diseñar estructuras cuya complejidad dificulte conocer a sus verdaderos responsables. Por ello, resulta indispensable diferenciar la prestación legítima de servicios profesionales de aquellas actuaciones que, atendiendo a la información disponible y a las obligaciones aplicables, podrían contribuir a ocultar datos relevantes, eludir restricciones o facilitar actividades contrarias al ordenamiento jurídico.

El caso permite advertir, además, que los riesgos de cumplimiento no se originan exclusivamente en los clientes, pues también pueden surgir de la forma en que determinados proveedores estructuran, administran o mantienen las relaciones profesionales. Esta afirmación no supone considerar que toda estructura societaria compleja constituye un indicio de ilegalidad ni que el ejercicio de la abogacía deba ser observado con sospecha. Por el contrario, implica reconocer que la complejidad de una operación exige controles proporcionales y una evaluación capaz de trascender las apariencias formales.

La principal dificultad se presenta cuando la experiencia profesional, la reputación del asesor o la existencia de documentación aparentemente suficiente sustituyen el análisis crítico que debe preceder a toda decisión de cumplimiento. En consecuencia, un sistema eficaz debe estar en condiciones de cuestionar una operación aun cuando haya sido estructurada por profesionales especializados, ya que el conocimiento técnico de quien presta el servicio no elimina la necesidad de verificar su finalidad, la identidad de sus participantes y los riesgos jurídicos, regulatorios, financieros y reputacionales asociados.

2.4. La debida diligencia como análisis sustantivo y continuo

Uno de los errores más frecuentes en la gestión del cumplimiento consiste en reducir la debida diligencia a la recopilación de documentos, la verificación de identidades y el llenado de formularios. Aunque estos mecanismos son necesarios, pierden eficacia cuando se convierten en exigencias meramente administrativas y la información recabada no se somete a un análisis que permita comprender la operación y sustentar una decisión razonada.

En una estructura societaria compleja, la identificación de la empresa contratante no permite conocer necesariamente quién ejerce el control efectivo, quién recibe los beneficios económicos o cuál es la finalidad real de la operación. Por esta razón, la evaluación debe considerar, de acuerdo con el nivel de riesgo y las obligaciones aplicables, la identidad del beneficiario final, la actividad económica declarada, la procedencia de los fondos cuando corresponda, las jurisdicciones involucradas, la participación de intermediarios y la coherencia entre el servicio solicitado y el propósito comercial de la relación.

Del mismo modo, las señales de alerta deben valorarse de manera conjunta y no como circunstancias aisladas. La utilización de múltiples sociedades, la participación reiterada de determinados representantes en diversas estructuras, la falta de claridad respecto del beneficiario final, la existencia de información inconsistente o los vínculos con personas y entidades sancionadas pueden justificar una revisión reforzada según las particularidades del caso. Si bien ninguno de estos factores acredita por sí solo la existencia de una actividad ilícita, su exclusión injustificada del análisis puede generar puntos ciegos capaces de debilitar significativamente los controles.

En este contexto, la debida diligencia debe entenderse como un proceso continuo y no como una actuación que concluye con la aprobación inicial del cliente o proveedor. La información obtenida requiere actualización cuando se producen cambios en la propiedad, la administración, la actividad económica o las condiciones de la relación

comercial, de modo que la organización pueda revisar sus decisiones cuando aparezcan nuevos elementos que modifiquen el perfil de riesgo inicialmente identificado.

2.5. La independencia de la función de cumplimiento

La necesidad de una supervisión efectiva adquiere especial relevancia cuando el propio proveedor de servicios profesionales interviene en la creación o administración de las estructuras sometidas a evaluación. Las organizaciones suelen concentrar sus controles en los clientes, proveedores, intermediarios y operaciones comerciales, aunque no siempre examinan con la misma profundidad los riesgos derivados de los servicios profesionales contratados. Esta diferencia puede convertirse en una debilidad cuando la confianza depositada en el asesor sustituye la verificación objetiva de sus actuaciones o cuando se presume que la intervención de un especialista garantiza por sí misma la legitimidad de la operación.

La evaluación de los asesores debe responder a un enfoque basado en riesgos y no a una desconfianza indiscriminada. Para ello, corresponde considerar la naturaleza del servicio, las funciones asumidas, las jurisdicciones involucradas y las señales de alerta identificadas, junto con la necesidad de definir responsabilidades, establecer mecanismos de escalamiento y asegurar que las decisiones relevantes sean revisadas por personas que cuenten con la independencia y la competencia necesarias.

Un área de cumplimiento que carece de autoridad para cuestionar una operación o que depende exclusivamente de los responsables comerciales puede quedar reducida a una instancia encargada de documentar decisiones previamente adoptadas. Bajo estas condiciones, la existencia de políticas internas ofrece una protección limitada, puesto que el problema no radica necesariamente en la ausencia de reglas, sino en la falta de capacidad institucional para aplicarlas cuando entran en conflicto con los objetivos del negocio.

Por consiguiente, la independencia de la función de cumplimiento no debe medirse únicamente por su ubicación en el organigrama, sino por su capacidad efectiva para solicitar información, formular observaciones, cuestionar justificaciones insuficientes y recomendar medidas proporcionales al riesgo. La supervisión también debe alcanzar a quienes ocupan posiciones de confianza, debido a que ninguna organización puede mantener un sistema de control sólido si determinadas decisiones quedan exentas de revisión por razón de la experiencia, la jerarquía o la reputación de quienes intervienen en ellas.

2.6. La presión comercial y la eficacia real de los controles

Sin atribuir motivaciones concretas al bufete a partir de la información publicada por las autoridades estadounidenses, el caso permite examinar una tensión frecuente entre los objetivos comerciales y las exigencias de cumplimiento. Cuando la captación de clientes, la generación de ingresos o la expansión internacional adquieren mayor relevancia que la evaluación de riesgos, los controles pueden perder independencia y las señales de alerta pueden terminar normalizándose.

> *Una organización demuestra la solidez de sus controles cuando investiga las señales de alerta, documenta el análisis realizado y adopta medidas proporcionales.*

Este debilitamiento no siempre deriva de una decisión expresa de incumplir la ley, pues también puede desarrollarse mediante omisiones sucesivas, verificaciones superficiales, responsabilidades deficientemente definidas o la aceptación reiterada de explicaciones que no han sido suficientemente contrastadas. Con el transcurso del tiempo, esas prácticas pueden consolidar una cultura organizacional en la que cuestionar una operación sea percibido como un

obstáculo para el negocio, cuando en realidad constituye una responsabilidad profesional orientada a preservar la sostenibilidad de la organización.

De este modo, se revela una de las principales limitaciones de los programas de cumplimiento meramente formales, los cuales pueden establecer procedimientos rigurosos sobre el papel y, pese a ello, resultar ineficaces cuando quienes deben aplicarlos enfrentan presiones destinadas a evitar retrasos, conservar clientes o alcanzar determinados objetivos comerciales. La eficacia del sistema no debería evaluarse exclusivamente por el número de capacitaciones realizadas, los formularios completados o las políticas aprobadas, sino por la calidad de las decisiones adoptadas cuando se identifican riesgos relevantes.

Una organización demuestra la solidez de sus controles cuando investiga las señales de alerta, documenta el análisis realizado y adopta medidas proporcionales, incluso si ello implica rechazar una operación económicamente atractiva. Las consecuencias de una evaluación deficiente pueden superar ampliamente el beneficio inmediato, pues comprenden sanciones, restricciones operativas, pérdida de relaciones comerciales, dificultades de acceso a servicios financieros y afectaciones reputacionales capaces de comprometer la continuidad de la organización.

En un entorno internacional interconectado, las designaciones y restricciones impuestas por una jurisdicción pueden producir efectos sobre determinadas relaciones comerciales y financieras desarrolladas en otros países, de acuerdo con el alcance de las medidas aplicables. En consecuencia, la gestión del riesgo exige abandonar la concepción del cumplimiento como un costo que debe reducirse y reconocerlo como una condición necesaria para la sostenibilidad de las operaciones.

2.7. Lecciones para las empresas peruanas

Aunque el caso se desarrolla en el ámbito de las sanciones estadounidenses y se relaciona con redes vinculadas al comercio iraní, sus implicancias permiten reflexionar sobre la gestión del cumplimiento en las empresas peruanas. Las organizaciones que contratan asesoría jurídica, servicios corporativos u otros servicios especializados deben evaluar a sus proveedores conforme a los riesgos propios de la relación y a las obligaciones legales aplicables, sin asumir que la reputación profesional excluye o sustituye la necesidad de realizar una debida diligencia adecuada.

Dicha evaluación exige verificar la coherencia de la información recibida, identificar a las personas que controlan las estructuras cuando resulte pertinente, comprender la finalidad económica del servicio y establecer mecanismos que permitan revisar la relación cuando aparezcan nuevas señales de alerta. Al mismo tiempo, debe evitarse tanto la confianza irrestricta en la formalidad de una operación como la presunción de que toda estructura compleja constituye una conducta irregular, puesto que el análisis debe sustentarse en información verificable, criterios objetivos y respuestas proporcionales al riesgo advertido.

Las obligaciones legales no son idénticas para todas las organizaciones ni para todos los proveedores de servicios profesionales, por lo que las medidas de cumplimiento deben diseñarse atendiendo al marco normativo aplicable y a las circunstancias concretas de cada relación. Esta reflexión también alcanza a la alta dirección, dado que la eficacia de los controles no depende exclusivamente del área de cumplimiento, sino de las decisiones adoptadas por quienes definen las prioridades comerciales, asignan los recursos y establecen el nivel de tolerancia de la organización frente al riesgo.

Cuando la alta dirección exige resultados económicos, pero no respalda las decisiones de control capaces de afectar esos resultados, transmite un mensaje contradictorio que debilita cualquier política de integridad. Por ello, la evaluación de terceros, la independencia de los controles y la responsabilidad de los directivos deben integrarse en una misma estrategia de gestión y no tratarse como asuntos aislados.

3. Conclusiones

1. Durante mucho tiempo, el debate sobre el cumplimiento se ha concentrado en la existencia de políticas, la elaboración de matrices de riesgos y la implementación de procedimientos internos. Sin embargo, casos como el de Karnakis and Karnakis obligan a examinar si esos mecanismos resultan suficientes cuando no existe una evaluación profunda de las operaciones, las estructuras societarias y las decisiones de quienes participan en ellas.

2. El problema no consiste únicamente en identificar clientes de riesgo, sino en comprender cómo se prestan los servicios, qué controles acompañan las operaciones y quién asume la responsabilidad cuando la información disponible resulta insuficiente. La confianza en los asesores profesionales resulta indispensable para el funcionamiento de los mercados, aunque no debe sustituir la verificación objetiva ni impedir que se cuestionen decisiones capaces de comprometer jurídica, económica o reputacionalmente a una organización.

3. La misma exigencia corresponde a las empresas que contratan estos servicios, debido a que una gestión responsable requiere conocer no solo con quién se establecen relaciones comerciales, sino también qué riesgos se asumen al hacerlo. Un sistema de cumplimiento puede disponer de políticas, manuales, capacitaciones y procedimientos correctamente documentados y, aun así, fracasar si carece de la capacidad necesaria para cuestionar las decisiones que generan una mayor exposición.

4. El verdadero valor del compliance no se demuestra cuando cumplir resulta sencillo o rentable, sino cuando permite identificar una operación que requiere revisión, exigir explicaciones suficientes y establecer límites frente a decisiones que no pueden justificarse adecuadamente. En definitiva, la cuestión no se limita a determinar quién vigila a quienes asesoran, sino que exige establecer mecanismos capaces de garantizar que ninguna persona, proveedor o estructura quede fuera del alcance de los controles debido a su posición, reputación o conocimiento especializado.

5. La seguridad jurídica no debe confundirse con una apariencia formal de legalidad, del mismo modo que la eficacia del cumplimiento no puede medirse por la cantidad de documentos archivados, sino por la capacidad real de la organización para reconocer sus riesgos, actuar frente a ellos y asumir las consecuencias derivadas de sus decisiones.

Referencias

U.S. Department of the Treasury. (21 de octubre de 2026). *Operation Economic Outcast Targets Iran's Shadow Fleet Networks.* Recuperado de https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0664

A&C Asistencia y Consultoría · Corporativo · Compliance · Gobierno corporativo
+51 967 809 735 · acasistenciayconsultoria@gmail.com · acasistenciayconsultoria.com